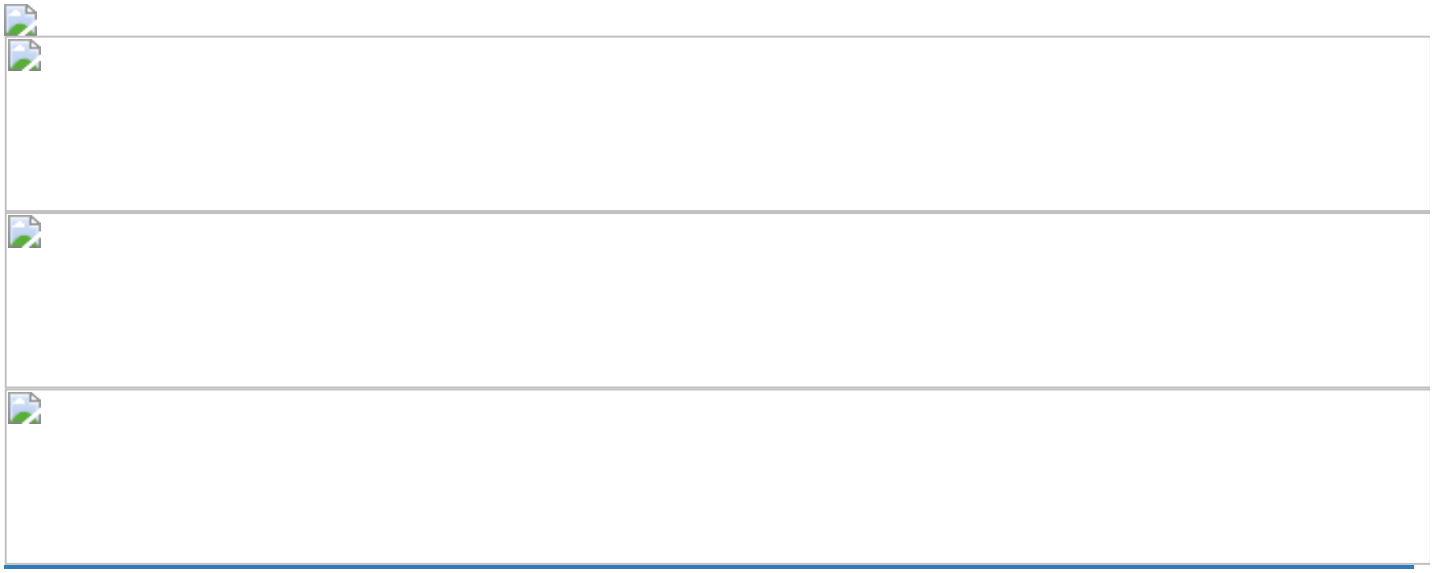


Дело № 2а-550/2021

Номер дела: **2а-550/2021**

УИН: **28RS0008-01-2021-000898-47**

Дата начала: **15.06.2021**

Дата рассмотрения: **05.07.2021**

Суд: **Зейский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	МАОУ Верхнезейская средняя общеобразовательная школа Зейского района		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ОСП по Зейскому району УФССП по Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			15.06.2021
Передача материалов судье			16.06.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		16.06.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			16.06.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			22.06.2021

Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	05.07.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			07.07.2021

Решение

УИД <Номер обезличен>

Дело <Номер обезличен>а-550/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 июля 2021 года <адрес>

Зейский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Клаус Н.В.,

при секретаре Тарасовой О.А.,

с участием представителя административного истца - Венглинской М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску муниципального автономного общеобразовательного учреждения Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> к Отделению судебных приставов по <адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>, Управлению Федеральной службы судебных приставов по <адрес> об освобождении от взыскания исполнительского сбора,

УСТАНОВИЛ:

Решением Зейского районного суда <адрес> от <Дата обезличена> по гражданскому делу по иску прокурора <адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> и администрации <адрес> о возложении обязанности по устранению нарушения требований к антитеррористической защищенности, исковые требования удовлетворены, на МАОУ Верхнезейская СОШ возложена обязанность в срок до <Дата обезличена> обеспечить охрану объекта, расположенного по адресу: <адрес> сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями, оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснастить объект охранной сигнализацией, оборудовать основной вход в указанное здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны). На администрацию <адрес> возложена обязанность в срок до <Дата обезличена> обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> финансирование расходов, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> по обеспечению охраны объекта, расположенного по адресу: <адрес> сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями, оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», оснастить объект охранной

сигнализацией, оборудовать основной вход в указанное здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны).

<Дата обезличена> на основании исполнительного листа серии ФС <Номер обезличен>, выданного в отношении должника МАОУ Верхнезейская СОШ, поступившего в ОСП по <адрес> <Дата обезличена>, судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> возбуждено исполнительное производство <Номер обезличен>-ИП.

При этом, <Дата обезличена> ведущим судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> в рамках исполнительного производства <Номер обезличен>-ИП вынесено постановление о взыскании с МАОУ Верхнезейская СОШ исполнительского сбора в размере 50 000 рублей.

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по <адрес> от <Дата обезличена> исполнительное производство <Номер обезличен>-ИП окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> обратилось в суд с административным иском к ОСП по <адрес> Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> об освобождении от взыскания исполнительского сбора в размере 50 000 рублей, наложенного постановлением от <Дата обезличена> в рамках исполнительного производства <Номер обезличен>-ИП, в обоснование требований указав, что в целях исполнения решения суда от <Дата обезличена> по делу <Номер обезличен>, МАОУ Верхнезейская СОШ <адрес> были выполнены следующие мероприятия: <Дата обезличена> заключен договор поставки с ООО «Спецтехконсалтинг», согласно которому приобретены два ручных металлодетектора «Сфинкс ВМ-611Х ПРО». По состоянию на <Дата обезличена> осуществлена поставка металлодетекторов в МАОУ Верхнезейская СОШ. В части, касающейся оснащения объекта (территории) стационарными и ручными металлоискателями решение суда выполнено <Дата обезличена>. <Дата обезличена> заключен договор <Номер обезличен> с индивидуальным предпринимателем Кузнецовым В.А. на выполнение работ по установке системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации. По состоянию на <Дата обезличена> работы по установке в МАОУ Верхнезейская СОШ системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации выполнены. Решение суда в части, касающейся оснащения объекта (территории) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено <Дата обезличена>. <Дата обезличена> заключен договор на установку охранной сигнализации <Номер обезличен> с ООО «Бастион-С». Но состоянию на <Дата обезличена> работы по установке охранной сигнализации в МАОУ Верхнезейская СОШ выполнены. По состоянию на <Дата обезличена> основной вход в здание МАОУ Верхнезейская СОШ оборудован постом охраны, посредством которого осуществляется контрольно-пропускной режим в здание. На посту охраны установлена система видеонаблюдения, система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся па объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, система передач тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и находится ручной металлодетектор. Решение суда в части обеспечения охраны объекта, расположенного по адресу <адрес> сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ в установленный судом срок не было выполнено в связи с невозможностью Зейским отделением вневедомственной охраны - филиалом ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по <адрес>» осуществлять постовую (физическую) охрану объекта в связи отсутствием в <адрес> территориального подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и отсутствием должностей сотрудников для постовой (физической) охраны в штатном расписании отдела. По запросам коммерческих предложений, направленных в частные охранные организации, которые осуществляют деятельность па территории <адрес> ООО ЧОА «РЕГУЛ-НОРД»; ООО ЧОО «Феликс»; ООО ОА «Р.О.С.ОХРАНА»; ФГУП

«ОХРАНА» Росгвардии России по <адрес>, коммерческие предложения по обеспечению охраны объекта МАОУ Верхнезейская СОШ, расположенного по адрес <адрес>, не поступили. В связи с отсутствием в <адрес> лиц, имеющих удостоверения частных охранников, для оказания услуги по физической охране объекта между МАО Верхнезейская СОШ и ООО ЧОП «Купол ДВ» была достигнута договоренность по подбору кандидата в частные охранники среди жителей <адрес> и проведении организационных мероприятий по прохождению кандидатом медицинской комиссии в <адрес>, обучению на курсах профессиональной подготовки частных охранников и сдаче зачетов в <адрес>, получению удостоверения частного охранника в отделении лицензионно-разрешительной работы в <адрес> и проведении обязательной дактилоскопии в МО МВД России «Зейский». В связи с отдаленностью и труднодоступностью <адрес> проведение вышеуказанных мероприятий потребовало значительного времени, однако <Дата обезличена> жителем <адрес> Резниченко В.А. удостоверение частного охранника было получено. <Дата обезличена> между МАОУ Верхнезейская СОШ и ООО ЧОП «Купол ДВ» заключен договор <Номер обезличен> на оказание охранных услуг, и с <Дата обезличена> охрана объекта МАОУ Верхнезейская СОШ, расположенного по адресу: <адрес> осуществляется сотрудником ООО ЧОП «Купол ДВ». Таким образом, решение суда, касающееся обеспечения охраны объекта, расположенного по адресу: <адрес> сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ выполнено <Дата обезличена>. Уведомление об исполнении решения суда от <Дата обезличена> по делу <Номер обезличен> в полном объеме направлено в ОСП по <адрес> <Дата обезличена>. При указанных обстоятельствах у учреждения отсутствует вина по неисполнению в установленный срок обязательств, возложенных судом. Учреждением были предприняты все зависящие от него меры для исполнения решения суда в установленный срок. Невыполнение решения суда в установленный срок было вызвано непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля должника, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности. Также МАОУ Верхнезейская СОШ считает, что сумма в 50 000 рублей является существенной и может быть израсходована на неотложные нужды учреждения. Кроме того исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет, тогда как уплата МАОУ Верхнезейская СОШ исполнительского сбора - это переход денежных средств из одного бюджета в другой бюджет одной бюджетной системы, что является нерациональным.

Определением суда от <Дата обезличена> к участию в деле в качестве административного ответчика было привлечено Управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес>.

В судебном заседании представитель административного истца Венглинская М.В. на удовлетворении требованиях настаивала по основаниям, изложенным в иске.

Представители административных ответчиков - ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес>, УФССП России по <адрес> в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены, отзыв на иск не представили, согласно поступившей телефонограммы представитель ОСП по <адрес> УФССП России по <адрес> просит дело рассмотреть в его отсутствие, с требованиями не согласен.

В силу ст.150 КАС РФ суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Изучив и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему:

В соответствии со ст.12 Федерального закона от <Дата обезличена> № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

В соответствии со ст.6 Федерального закона от <Дата обезличена> № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан

и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации.

Согласно ч.12 ст.30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в соответствии с частью 2.1 статьи 14 настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В соответствие со ст.105 Федерального закона «Об исполнительном производстве», в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

Согласно ст.112 Федерального закона от <Дата обезличена> № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»:

1. Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет.

2. Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом.

3. Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей.

6. Должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора.

7. Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от <Дата обезличена> <Номер обезличен>-П, исполнительский сбор не является государственной пошлиной, не относится к сборам в смысле ст.57 Конституции РФ. Исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного характера, т.е. возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично - правовой ответственности, возникающей в связи с совершённым им правонарушением в процессе исполнительного производства.

Согласно ст.401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

По смыслу приведенных норм, освобождение должника от взыскания исполнительского сбора должно быть связано с отсутствием его вины в нарушении установленных сроков для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Следовательно, вопросы о степени вины должника в неисполнении исполнительного документа в течение срока, предоставленного судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, наличия или отсутствия оснований для ответственности за нарушение обязательства подлежат выяснению при рассмотрении судом требований должника об освобождении его от взыскания исполнительского сбора.

Судом установлено, что решением Зейского районного суда <адрес> от <Дата обезличена> по гражданскому делу по иску прокурора <адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> и администрации <адрес> о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности, исковые требования удовлетворены, на МАОУ Верхнезейская СОШ возложена обязанность в срок до <Дата обезличена> обеспечить охрану объекта, расположенного по адресу: <адрес> сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями, оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», оснастить объект охранной сигнализацией, оборудовать основной вход в указанное здание контрольно-пропускным пунктом (постом охраны). На администрацию <адрес> возложена обязанность в срок до <Дата обезличена> обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> финансирование расходов, связанных с устранением вышеназванных нарушений требований к антитеррористической защищенности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес>.

Указанное решение суда вступило в законную силу <Дата обезличена>.

<Дата обезличена> на основании исполнительного листа серии ФС <Номер обезличен>, выданного в отношении должника МАОУ Верхнезейская СОШ, поступившего в ОСП по <адрес> <Дата обезличена>, судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> возбуждено исполнительное производство <Номер обезличен>-ИП.

При этом, <Дата обезличена> ведущим судебным приставом-исполнителем ОСП по <адрес> в рамках исполнительного производства <Номер обезличен>-ИП вынесено постановление о взыскании с МАОУ Верхнезейская СОШ исполнительского сбора в размере 50 000 рублей.

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по <адрес> от <Дата обезличена> исполнительное производство <Номер обезличен>-ИП окончено фактическим

исполнением требований исполнительного документа.

По смыслу ст. 55 Конституции РФ, введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционные права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния. При этом наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения является одним из принципов юридической ответственности.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от <Дата обезличена> <Номер обезличен>-П, с учетом особенностей публично-правовой ответственности за предусмотренное в пункте 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» нарушение условий и порядка исполнительного производства, - направленного, в конечном счете, на принудительное исполнение исполнительного документа, в котором содержатся требования судебных актов и актов других органов о взыскании соответствующих денежных средств, - правоприменитель во всяком случае обязан обеспечить должнику возможность надлежащим образом подтвердить, что нарушение установленных сроков исполнения исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности.

Из материалов дела следует, что в целях исполнения решения суда по оснащению объекта (территории) МАОУ Верхнезейская СОШ, расположенного по адресу: <адрес>, стационарными или ручными металлоискателями, между МАОУ Верхнезейская СОШ и ООО «Спецтехконсалтинг» был заключен договор <Номер обезличен> от <Дата обезличена> по поставку ручного металлодетектора Сфинкс ВМ-611Х ПРО на сумму 14 430 рублей, согласно п. 8.1 которого срок выполнения работ установлен до <Дата обезличена>.

Также, <Дата обезличена> между МАОУ Верхнезейская СОШ и ИП Кузнецовым В.А. заключен договор <Номер обезличен> на выполнение работ по установке системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ на сумму 46 000 рублей, согласно п. 4.1 договора, срок окончания работ <Дата обезличена>.

Актом <Номер обезличен> от <Дата обезличена> подтверждено выполнение работ по установке и наладке системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ на объекте МАОУ Верхнезейская СОШ по адресу: <адрес>.

<Дата обезличена> между ООО «Бастон-С» и МАОУ Верхнезейская СОШ заключен договор на установку охранной сигнализации, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался установить охранную сигнализацию на объекте МАОУ Верхнезейская СОШ, расположенном по адресу: <адрес> на сумму 155 089 рублей 45 коп.

Согласно п. 2.4 названного договора, подрядчик приступает к работам с момента поступления авансового платежа и заканчивает выполнение работ в течение 40 рабочих дней.

Актом сдачи-приемки работ <Номер обезличен> от <Дата обезличена> подтверждается выполнение работ по установке охранной сигнализации на объекте МАОУ Верхнезейская СОШ, расположенном по адресу: <адрес>.

Из материалов дела следует, что отдел образования администрации <адрес> <Дата обезличена> запрашивал коммерческие предложения в Зейском филиале ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по <адрес>», ООО «ЧОА «Регул-Норд», ООО «ЧОО «Феликс», ООО «ОА «Р.О.С. Охрана», филиале ФГУП «Охрана», ООО ЧОО «Купол ДВ», об обеспечении охраны сотрудниками указанных организаций МАОУ Верхнезейская СОШ.

Из ответа Зейского филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по <адрес>» следует, что в населенных пунктах <адрес> отсутствуют территориальные подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. В штатном расписании Зейского филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по <адрес>» нет должностей сотрудников для постовой (физической) охраны объектов (имущества различной формы собственности).

Из ответа ООО ЧОП «Купол ДВ» от <Дата обезличена> следует, что оказание охранных услуг, в том числе, по объекту МАОУ Верхнезейская СОШ в настоящее время невозможно, в связи с отсутствием лиц, имеющих удостоверение частного охранника и проживающих на территории <адрес>. Однако при наличии намерения заключения договоров по физической охране данного объекта, ООО ЧОП «Купол ДВ» будет проведена работа по подбору кандидатов среди жителей поселка и обучение их на курсах профессиональной подготовки частных охранников с последующим получением удостоверения частного охранника.

Из материалов дела следует, что после прохождения курсов подготовки удостоверение частного охранника <Дата обезличена> было выдано гр.Резниченко А.В., который как следует из административного иска является жителем <адрес>, и <Дата обезличена> между МАОУ Верхнезейская СОШ и ООО ЧОП «Купол ДВ» заключен договор <Номер обезличен> на оказание охранных услуг. Начало оказания охранных услуг с <Дата обезличена>, окончание оказания охранных услуг – <Дата обезличена>.

При этом, из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что администрацией <адрес> произведено финансирование МАОУ Верхнезейская СОШ на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципального образования на общую сумму 182 624 рубля 34 коп., что подтверждается платежными поручениями <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>, <Номер обезличен> от <Дата обезличена>.

Таким образом, из указанных документов следует, что финансирование мероприятий по устранению нарушения требований к антитеррористической защищенности МАОУ Верхнезейская СОШ, произведено администрацией <адрес> в пределах установленного решением суда срока, однако административным истцом указанные мероприятия выполнены за пределами срока, установленного для добровольного исполнения требований исполнительного документа, в том числе судебным приставом-исполнителем в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

Исполнительский сбор, согласно п. 1 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в установленный срок.

Как следует из Постановления Конституционного Суда РФ от <Дата обезличена> <Номер обезличен>-П, исполнительский сбор является не правовосстановительной санкцией, обеспечивающей исполнение должником обязанности возместить расходы по совершению исполнительских действий, а санкцией штрафного характера (на должника возлагается обязанность произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности за совершенное им в процессе исполнительного производства правонарушение), которой присущи признаки административной штрафной санкции (он имеет фиксированное, установленное федеральным законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет, средства которого находятся в государственной собственности).

Причем взыскание с должника исполнительского сбора производится, если исполнительный документ в установленный срок не исполнен им без уважительных причин,

при наличии таковых должник не может быть привлечен к публично-правовой ответственности в виде взыскания исполнительского сбора.

Из этого следует, что в качестве штрафной санкции административного характера исполнительский сбор должен отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям, предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности.

По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» должнику предоставлено право на обращение в суд с иском об отсрочке или о рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора, а суд наделен полномочием с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Материалами дела подтверждается, что МАОУ Верхнезейская СОШ в целях исполнения решения суда от <Дата обезличена> принимались все возможные меры, однако, данное решение не исполнено в установленные как названным решением, так и в дальнейшем постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по <адрес> о возбуждении исполнительного производства сроки, по независящим от административного истца обстоятельствам. Вины административного истца в невозможности в полном объеме исполнить указанное решение суда в установленные сроки с учетом указанных выше обстоятельств отсутствия кадрового состава охранных предприятий на территории <адрес>, не имеется.

Таким образом, анализируя представленные доказательства, суд считает, что судебное решение не было исполнено МАОУ Верхнезейская СОШ в установленный срок по уважительным причинам и приходит к выводу о наличии правовых и фактических оснований для освобождения административного истца от взыскания исполнительского сбора в размере 50000 рублей по исполнительному производству <Номер обезличен>-ИП.

Руководствуясь ст.ст.175-178 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального автономного общеобразовательного учреждения Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес>, удовлетворить.

Освободить муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> от взыскания исполнительского сбора в размере 50 000 рублей, наложенного постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП по <адрес> от <Дата обезличена> в рамках исполнительного производства <Номер обезличен>-ИП, возбужденного на основании исполнительного листа серии ФС <Номер обезличен>, выданного на основании решения Зейского районного суда <адрес> от <Дата обезличена> по иску прокурора <адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Верхнезейская средняя общеобразовательная школа <адрес> и администрации <адрес> о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Зейский районный суд в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий Н.В. Клаус

Мотивированное решение составлено <Дата обезличена>.

Судья Н.В. Клаус

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».